

Syariah Islamiyyah - Hukum Syara'

A. REVIEW MATERI: Batasan Keterikatan pada Aturan

Pada kajian sebelumnya, kita telah meluruskan pemahaman yang keliru dengan menegaskan bahwa Hukum Syara' bersifat abadi dan tidak akan pernah berubah. Narasumber perlu merangkum kesimpulan tersebut sebelum masuk ke teknis hukum.

1. Menolak Kompromi Hukum

- Kita telah menegaskan bahwa Hukum Syara' bersifat tetap dan tidak bisa direvisi, diamputasi, atau dimodifikasi dengan alasan perubahan zaman atau demi mengejar maslahat materi.
- Kita juga telah memahami kaidah asasi bahwa hukum asal dari setiap *Al-Af'al* (Perbuatan) manusia adalah terikat dengan aturan Sang Pencipta.

2. Fokus Kajian Hari Ini

- Pertanyaan mendasarnya sekarang: Apa batasan baku dari aturan itu sendiri?
 - Hari ini kita akan membedah definisi presisi dari Hukum Syara', pengkategorianya, serta bagaimana cara kerja penetapannya (melalui *Qarinah*) agar kita tidak salah melangkah dalam beragama.
-

B. MATERI UTAMA HARI INI: Penggolongan Hukum dan Qarinah

Materi ini adalah inti dari kerangka *Ushul Fiqh* yang harus dipahami umat agar mereka tahu status setiap amal perbuatan yang dilakukannya.

1. Definisi Hukum Syara'

- Secara terminologi, Hukum Syara' adalah seruan Pembuat Hukum (*Khithab Asy-Syari'*, yakni Allah SWT) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa tuntutan, pilihan, maupun ketentuan penetapan (*wadh'i*).
- **Catatan Penting:** Hukum Syara' hanya ditujukan untuk menilai dan mengatur *Al-Af'al* (Perbuatan) manusia, bukan untuk menilai *Al-Asya'* (Benda). Benda memiliki kaidah tersendiri, yakni hukum asalnya adalah mubah.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." > (QS. Al-Baqarah: 275)

- (Ayat di atas mengatur perbuatannya, yaitu aktivitas jual-beli dan perbuatan riba, bukan menilai zat bendanya/uangnya).

2. Lima Hukum Taklifi & Contohnya

Seruan Allah yang mengatur perbuatan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) macam hukum taklifi (pembebanan), tanpa ada tambahan lainnya:

- **Fardlu (Wajib):** Tuntutan dari Allah untuk mengerjakan suatu perbuatan secara pasti. Pelakunya dipuji (berpahala) dan peninggalnya dicela (berdosa). Contoh: kewajiban puasa Ramadhan, mendirikan shalat, dan memotong tangan pencuri.
- **Mandub (Sunnah):** Tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan namun tidak bersifat pasti (tidak memaksa). Contoh: perbuatan bersedekah (*shadaqah*) dan shalat *naflah* (sunnah).
- **Haram:** Tuntutan dari Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan secara pasti. Pelakunya dicela (berdosa) dan peninggalnya dipuji (berpahala). Contoh: larangan zina, memakan daging babi, minum khamr, dan bermuamalah dengan riba.
- **Makruh:** Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, namun sifatnya tidak pasti. Contoh: berbicara saat berada di dalam WC.
- **Mubah:** Seruan yang memberikan pilihan bebas kepada manusia antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Contoh: main game atau menonton film.

3. Pentingnya Qarinah (Indikasi Penegas)

- Dalam menggali kelima hukum di atas dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak setiap kalimat yang berbentuk perintah (*Amr*) otomatis bermakna Wajib, dan tidak setiap larangan (*Nahy*) otomatis bermakna Haram.
- Untuk menentukannya mutlak dibutuhkan **Qarinah** (indikasi/petunjuk yang menyertai *nash*). *Qarinah*-lah yang menentukan apakah suatu tuntutan itu bersifat pasti (sehingga menjadi wajib/haram) atau tidak pasti (menjadi sunnah/makruh/mubah).
- **Contoh Qarinah:** Ayat "*apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu*" secara teks bahasa menggunakan kata kerja perintah. Namun ada *Qarinah* lain bahwa sebelumnya mereka dilarang berburu karena ihram. Berubahnya larangan menjadi kebolehan membuat perintah "berburu" di sini jatuh menjadi hukum **Mubah**, bukan Wajib.

- Memahami *Qarinah* ini sangat krusial agar kaum Muslimin tidak terburu-buru mengeluarkan fatwa, yang bisa berakibat fatal: mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
-

C. PANDUAN PELAKSANAAN KAJIAN & ARAHAN NARASUMBER

Panduan agar jamaah tidak terjebak pada pemahaman tekstualis yang kaku, melainkan memahami keindahan dan kedalaman ilmu syariat.

1. Kontekstualisasi Isu Terkini (Bahaya Asal Kutip Dalil)

- Narasumber dapat mengangkat fenomena di era media sosial di mana orang awam dengan mudah mengutip satu ayat/hadits (terjemahan), lalu langsung memvonis haram atau wajib tanpa memahami ilmu *Ushul Fiqh* dan tanpa mencari *Qarinah*-nya.
- Jelaskan bahwa menafsirkan dalil dan melahirkan hukum membutuhkan metodologi yang ketat, dan ketidaktahuan akan *Qarinah* bisa menyesatkan umat.

2. Membedakan Perbuatan dan Benda

- Tekankan kembali kepada jamaah cara membedakan antara perbuatan dan benda. Berikan contoh kekinian: Menggunakan internet (benda) asalnya Mubah. Tapi memakai internet untuk menyebarkan hoaks (perbuatan) statusnya Haram.

3. Poin Penekanan Kunci (*Takeaway*)

- Umat harus memahami bahwa Allah membebaskan hukum untuk memelihara kehidupan manusia. Pengkategorian 5 hukum taklifi ini adalah peta jalan (*roadmap*) harian bagi seorang Muslim untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dan menjauhi dosa sebersih-bersihnya.
-

D. FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)

Q1: Apa definisi Hukum Syara' secara terminologi?

A: Hukum Syara' adalah seruan Pembuat Hukum (*Khithab Asy-Syari'*, yakni Allah SWT) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik yang berbentuk tuntutan (perintah/larangan), pilihan, maupun *wadh'i* (ketentuan sebab-akibat hukum).

Q2: Apakah Hukum Syara' ditujukan untuk menilai sebuah benda/materi?

A: Tidak. Hukum Syara' murni ditujukan untuk menilai *Al-Af'al* (Perbuatan) manusia. Benda memiliki kaidah yang berbeda, di mana hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang secara spesifik mengharamkan zat benda tersebut.

Q3: Sebutkan 5 macam hukum taklifi yang membebani perbuatan manusia!

A: Lima hukum tersebut adalah: Fardlu (Wajib), Mandub (Sunnah), Haram, Makruh, dan Mubah. Tidak ada klasifikasi hukum lain di luar kelima hal ini.

Q4: Mengapa sebuah ayat yang berisi kata perintah tidak otomatis dihukumi Wajib?

A: Karena sebuah kata perintah (*Amr*) bisa saja bermakna sekadar anjuran atau pilihan, bergantung pada *Qarinah* (indikasi/petunjuk penyerta) yang ada. Tanpa *Qarinah* yang menegaskan bahwa tuntutan tersebut pasti (*jazim*), maka perintah tersebut tidak mencapai derajat Fardlu/Wajib.

Q5: Apa yang dimaksud dengan Qarinah dan mengapa ia sangat penting?

A: *Qarinah* adalah indikasi, konteks, atau petunjuk dari *nash-nash* lain yang menyertai suatu dalil. *Qarinah* sangat penting karena ia yang berfungsi menentukan bobot atau tingkat ketegasan suatu perintah (apakah itu Wajib, Sunnah, atau Mubah) atau larangan (Haram atau Makruh). Memahami *Qarinah* mencegah seseorang dari berfatwa salah.